

אפולו פאוור בע"מ

(**"החברה"**)

מתאר

על פי סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (**"חוק ניירות ערך"**) ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000 (**"תקנות פרטי מתאר"**);

להצעה של

עד 1,800,000 אופציות רשומות על שם, לא רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (**"האופציות"** ו- **"הבורסה"**, בהתאמה), המוצעות, ללא תמורה, והניתנות למימוש לעד 1,800,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (כפוף להתאמות) (**"מניות רגילות"**), בהתאם לתוכנית אופציות שאושרה על ידי דירקטוריון החברה בשנת 2017 ובהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך;

יחד עם

דוח הצעה פרטית שאינה מהותית

על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (**"תקנות הצעה פרטית"**) ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (**"תקנות הדוחות"**);

להצעה של

1,205,500 אופציות הניתנות למימוש לעד 1,205,500 מניות רגילות (כפוף להתאמות) במסגרת מתאר זה, ל- 54 עובדים של החברה או של חברת הבת סולארפינט בע"מ (**"סולארפינט"** או **"החברה הבת"**), שאינם דירקטורים, וכן 30,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 30,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) שלא במסגרת מתאר זה, ל- 3 יועצים (שאינם עובדים) של החברה או חברת הבת;

ויחד עם

דוח הצעה פרטית מהותית

על פי תקנות הצעה פרטית ותקנות הדוחות;

להצעה של

200,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 200,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות), לשני דירקטורים שהינם עובדים (מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה הראשי של החברה) במסגרת מתאר זה, וכן 80,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 80,000 מניות רגילות, לדירקטור נוסף שאינו עובד, שלא במסגרת מתאר זה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, אשר דוח לזימונה מפורסם במקביל למתאר זה, והכל כמפורט להלן.

אם יחול שינוי בתנאי האופציות, לרבות מחירן וכמותן, לעומת התנאים המפורטים במתאר זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בדבר שינוי כאמור.

תאריך המתאר: 1 בנובמבר, 2021

תוכן עניינים

פרק 1	3
1. מבוא	3
1.1 כללי	3
1.2 היתרים ואישורים	4
1.3 הענקת אופציות על פי המתאר	4
1.4 מחיר מימוש ותנאי הבשלה	5
1.5 סמכות רשות ניירות ערך	6
פרק 2	7
2. פרטי ההצעה וניירות הערך המוצעים	7
2.1 ניירות הערך המוצעים	7
2.2 ניירות הערך של החברה	7
2.3 נאמן ומיסוי	8
2.4 מסמך הענקת	9
2.5 אופן מימוש האופציות	9
2.6 אירוע חברה	9
2.7 ניהול תכנית האופציות	9
2.8 היעדר זכויות מיוחדות בהעסקה	9
2.9 הפיכת החברה לפרטית	10
2.10 התאמות	10
2.11 סיום יחסים	11
פרק 3	12
3. הזכויות הנלוות למניות החברה	12
פרק 4	13
4. פרטים נוספים לעניין ההצעה הפרטית שאינה מהותית וההצעה הפרטית המהותית	13
4.1 הניצעים	13
4.2 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא	13
4.3 השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו	17
4.4 פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה	18
4.5 בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם	18
4.6 מחיר ניירות הערך המוצעים	18
4.7 אישורים נדרשים	18
4.8 הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה	18
4.9 מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש	18
4.10 מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים	19
4.11 עיון במסמכים והפניה לדיווחי החברה	19
4.12 פרטי נציגי החברה לעניין הטיפול במתאר זה	19

פרק 1

מבוא		1.
כללי	1.1	
1.1.1	הקצאת האופציות לניצעי המתאר ("הניצעים") תבוצע בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך באמצעות מתאר זה ("המתאר") ובהתאם לתקנות פרטי מתאר, לתקנות הצעה פרטית ולתקנות הדוחות. דוח זה כולל בתוכו את המתאר, דוח הצעה פרטית שאינה מהותית ודוח הצעה פרטית מהותית. למען הנוחות בלבד, נכתב דוח זה במבנה של מתאר, כאשר בסופו יובאו פרטים נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית. כל עוד לא נאמר במפורש אחרת, חל האמור בדוח זה ביחד על כל הניצעים, דהיינו - הן הניצעים על פי המתאר והן הניצעים על פי דוחות ההצעה הפרטית.	
1.1.2	ביום 1.11.2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול של החברה, כמפורט להלן) את הגשת מתאר זה המאפשר הענקה של עד 1,800,000 אופציות, לא סחירות וללא תמורה ("האופציות"), הניתנות למימוש, כל אחת, למניה רגילה אחת של החברה (כפוף להתאמות) ("המאגר") ¹ , מכח תכנית האופציות שאושרה בידי דירקטוריון החברה בשנת 2017 וכפי שתהיה בתוקף מעת לעת ("התכנית" או "תכנית האופציות"), אשר כוללת בין היתר את ההענקה במסגרת ההקצאה הנוכחית מכח המתאר (כהגדרתה בסעיף 1.1.3 להלן).	
	במקרה בו תפקע זכאות ניצע לאופציות שהוענקו לו ולא מומשו, כולם או חלקם, אזי יוחזרו האופציות למאגר המשמש את החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להעניק אופציות בהתאם להוראות התוכנית והמתאר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.	
	הענקת אופציות על פי המתאר והתוכנית תבוצע מעת לעת, בכפוף לקבלת אישור האורגנים הרלוונטיים בחברה ופרסום דיווחים כנדרש על פי דין.	
	מטרת המתאר הנה לקדם את טובת החברה ויעדיה באמצעות מתן תמריצים ותגמול מנהלים ועובדים, על מנת לעודדם להמשיך ולעבוד בחברה או בחברות בשליטתה ובכדי שיהיה להם עניין בהצלחה ארוכת הטווח של החברה, בפיתוח עסקיה ובהשאת תוצאותיה.	
1.1.3	בנוסף, ביום 1.11.2021, אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול ביום 31.10.2021), הקצאת 1,205,500 אופציות מכח תכנית האופציות, הניתנות למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 1,205,500 מניות רגילות (כפוף להתאמות), לעד 54 ניצעים שהינם עובדים בחברה או בחברה הבת וכן 200,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 200,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) לשני דירקטורים שהינם עובדים (מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה הראשי של החברה), במסגרת מתאר זה ² (יחד: "ההקצאה הנוכחית מכח מתאר זה"), וכן הקצאת 30,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 30,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות), ל- 3	

¹ אין באמור במתאר זה וכמות האופציות נשוא המאגר כדי לגרוע מזכות החברה להעניק אופציות או ניירות ערך המירים למניות החברה שלא במסגרת מתאר זה, בהתאם וכפוף להוראות הדין.

² ביחס לכל הניצעים בהקצאה הנוכחית מכח מתאר זה מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין החברה או חברת הבת לבין הניצע.

יועצים של החברה או חברת הבת (שאינם עובדים), וכן 80,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 80,000 מניות רגילות (כפוף להתאמות) לדירקטור נוסף שאינו עובד, שלא במסגרת מתאר זה.

1.1.4 הקצאת אופציות לניצעים תבוצע בהתאם להוראות סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך באמצעות מתאר זה ובהתאם לתקנות המתאר, תקנות הצעה פרטית ותקנות הדוחות.

1.1.5 יובהר, כי כלל הניצעים על פי מתאר זה הינם או יהיו (לפי העניין) עובדים בחברה ו/או בחברה/ות קשורה/ות (קרי תאגיד הנשלט על ידי החברה) של החברה.

1.1.6 להסרת ספק מובהר, כי ככל שהדבר נוגע לנושאי משרה בחברה - מתאר זה אינו בא לגרוע מהוראות מדיניות התגמול של החברה, אשר תמשיך לחול על נושאי המשרה להם יוקצו ניירות ערך על פי מתאר זה.

1.2 היתרים ואישורים

הקצאת האופציות המוצעות על-פי מתאר זה כפופה לסמכות רשות ניירות ערך על פי סעיף 1.5 להלן ולקבלת האישורים המפורטים להלן:

1.2.1 אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה כנדרש על פי דין.

(א) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בימים 31.10.2021 ו- 1.11.2021, בהתאמה, את פרסומו של מתאר זה.

(ב) ההקצאה הנוכחית מכח מתאר זה אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון בימים 31.10.2021 ו- 1.11.2021, בהתאמה, והיא כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש שתנבענה בגין ההקצאה הנוכחית מכח מתאר זה. מיד בסמוך לפרסום מתאר זה, בכוונת החברה לפנות לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש הנ"ל.

1.2.2 הקצאות עתידיות מכח המתאר תהיינה כפופות לקבלת אישורי האורגנים הרלוונטיים בחברה, כנדרש על פי דין להקצאות תחת מתאר זה (ובכלל כך הן עשויות להיות כפופות להגדלת הונה הרשום של החברה כאמור בסעיף 2.2.2 להלן), ולאישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש בגין כל הקצאה אשר החברה תבקש לבצע מכח המתאר (אם לא ניתן אישור כזה קודם לכן).

אם יידרשו אישורים נוספים לשם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי מתאר זה, החברה תפעל להשגתם.

1.3 הענקת אופציות על פי המתאר

1.3.1 לא תוקצינה אופציות על פי מתאר זה, לבעל עניין (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) בחברה מכח החזקותיו בחברה, או לניצע שיהפוך להיות בעל עניין בחברה מכח החזקותיו כתוצאה מההקצאה.

1.3.2 התקופה להענקת אופציות על פי מתאר זה, תחל 14 ימי עסקים מיום הגשת המתאר³ ותסתיים בתום 36 חודשים מיום פרסומו. החברה רשאית להקצות אופציות נוספות לניצעים, במועדים שונים ובכמויות שונות, בהתאם להוראות תכנית האופציות, ובכפוף לקבלת אישורים על פי דין. סמוך לאחר פרסום מתאר זה, תודיע החברה לניצעים בדבר פרסום זה, או תפעל בכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

1.3.3 במקרה של ביצוע הקצאות על פי המתאר - החברה תמסור לכל ניצע העתק של מתאר זה, בצירוף הדוחות אליהם הוא מפנה במקום עבודתו של הניצע, או תפעל בכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

1.4 מחיר מימוש ותנאי הבשלה

1.4.1 מחיר המימוש ותנאי ההבשלה של אופציות שתוענקה בהקצאות עתידיות מכח המתאר, ייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה במועד ההקצאה (ביחס לנושאי במשרה - בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה אשר תהיה בתוקף באותה עת).

1.4.2 מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise)⁴ :

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה מוכרת או במערכת שוק לאומי, ובכלל זה בבורסה, תהיה נתונה לניצעים הזכות לממש את כתבי האופציה (במועד הבשלתם) על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise) באופן שבפועל הניצעים לא ישלמו לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו להם, כנגד תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד, מניות בכמות שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותם כתבי אופציה שימושו ("מניות ההטבה" ו-"מנגנון cashless"). מובהר, כי הניצעים יהיו זכאים לבחור בין מימוש כתבי האופציה על פי מנגנון לזה לבין מימושם בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות כתבי אופציה שהבשילה, כולה או חלקה. מספר המניות אשר ניתנות להקצאה לניצעים על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר כתבי האופציה הניתנים למימוש, אשר מועד הבשלתם הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בתכנית האופציות.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכתב אופציה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 2.10 להלן.

N = הערך הנקוב של המניה (למועד הדוח, מניות החברה הינן ללא ערך נקוב).

"שווי שוק" - לעניין מנגנון cashless, יהיה מחיר הסגירה של המניה כפי שידווח בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הקובע, כפי שדווח על פי כל מקור אשר ייבחר על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו.

³ אם רשות ניירות ערך תורה על תיקון מתאר זה, מועד הקצאת אופציות על פי מתאר זה עשוי להידחות, על פי הנחיותיה, עד לאחר חלוף 14 ימי עסקים מיום הגשת המתאר המתוקן. ראו סעיף 1.5 למתאר זה.

⁴ אישור החלטת מיסוי בנושא זה הומצאה לחברה ביום 19.3.2018.

1.5.1 רשות ניירות ערך, לרבות עובד שהסמיכה לכך, רשאית בתוך 14 ימי עסקים ממועד הגשת המתאר, להורות לחברה לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע למתאר וכן להורות לחברה על תיקון המתאר בתוך מועד שתקבע.

1.5.2 במקרה בו תורה רשות ניירות ערך על תיקון המתאר, רשאית הרשות להורות על דחיית המועד להתחלת התקופה להקצאת ניירות הערך המוצעים על פי המתאר, למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ- 14 ימי עסקים מיום פרסום תיקון המתאר.

פרק 2

2. פרטי ההצעה וניירות הערך המוצעים

2.1 ניירות הערך המוצעים

2.1.1 במסגרת המתאר ניתן להציע עד 1,800,000 אופציות רשומות על שם, שאינן רשומות למסחר, המבשילות על פני זמן, והניתנות למימוש למניות רגילות.

כמות האופציות שתוקצה לכל ניצע ואשר תמומש בהתאם להוראות מתאר זה, תמומש בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות וכמפורט להלן.

מתוך הכמות הנ"ל, 1,405,500 אופציות יוקצו במסגרת ההקצאה הנוכחית מכח המתאר כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל. במקרה בו חלק מהאופציות לא יוקצו בפועל (לדוגמה עקב סיום העסקת הניצע טרם הקצאתן) או שלאחר הקצאתן תפקע זכאות הניצע לאופציות שהוענקו לו ולא מומשו, כולם או חלקם, אזי יוחזרו כתבי האופציה למאגר המשמש את החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להעניק כתבי אופציה בהתאם להוראות התוכנית והמתאר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.1.2 מספר המניות הרגילות אשר ינבעו כתוצאה ממימוש מלוא כמות האופציות הניתנות להצעה על פי מתאר זה הוא 1,800,000 מניות, אשר נכון למועד מתאר זה, יהיו מיד לאחר מימושן כ- 4.60% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה⁵.

2.1.3 מספר המניות הרגילות אשר ינבעו כתוצאה ממימוש מלוא כמות האופציות המוקצים בהקצאה הנוכחית מכח המתאר הוא 1,405,500 מניות, אשר נכון למועד מתאר זה, יהיו מיד לאחר המימוש כ- 3.59% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ- 3.27% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא⁶.

2.1.4 האופציות המוצעות על פי מתאר זה אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי. מניות המימוש, אם וככל שיוקצו, ירשמו למסחר בבורסה ויוקצו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, או חברה אחרת שתשמש כחברה לרישומים לניירות הערך של החברה באותה עת.

2.1.5 מועד ההקצאה ייחשב המאוחר מבין: (א) המועד בו אישר דירקטוריון החברה (או ועדה שהסמך לצורך כך לביצוע ההקצאה) את ההקצאה ו- (ב) מועד החלטת ארגון אחר שאישורו נדרש לצורך כך לעניין ההקצאה לאותו ניצע, אלא אם החברה החליטה אחרת ו/או אם נקבע אחרת בהסכם ההענקה ("מועד ההקצאה").

2.2 ניירות הערך של החברה

2.2.1 נכון ליום הגשת מתאר זה, מניות החברה רשומות למסחר בבורסה. המניות אשר תוקצינה לניצעים בעת מימוש ניירות הערך המוצעים, תוקצינה באמצעות הנפקת מניות על ידי החברה.

⁵ נכון למועד פרסום מתאר זה, הונה המונפק של החברה מורכב מ- 39,162,873 מניות רגילות.
⁶ נכון למועד פרסום מתאר זה, בחברה 3,748,103 ניירות ערך הניתנים למימוש ל- 3,796,647 מניות רגילות של החברה.

2.2.2 החברה תדאג כי בהונה הרשום תהיינה מספיק מניות רגילות לשם העברתן בעת מימוש האופציות. הונה הרשום של החברה נכון ליום הגשת המתאר עומד על 25,000,000,000 מניות רגילות, ובהונה המונפק של החברה קיימות 39,162,873 מניות רגילות. בהתאם, ובשים לב לכמות האופציות שהוקצו על ידי החברה עובר לפרסום המתאר ואשר טרם פקעו וטרם מומשו, בהונה הרשום של החברה קיים די מניות לצורך ביצוע ההקצאה הנוכחית מכח המתאר ולביצוע הקצאות עתידיות של אופציות מכח המתאר.

2.3 נאמן ומיסוי

2.3.1 אופציות שיוצעו מכח מתאר זה לניצעים תושבי ישראל, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי אי.בי.אי ניהול נאמנויות בע"מ (או נאמן אחר שיבוא במקומו בהתאם לתכנית האופציות) ("הנאמן") בעבור הניצעים, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה").

2.3.2 כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצעים, לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצעים, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצעים. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה.

2.3.3 לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או המניות המיוחסות לניצעים, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצעים שילמו כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החופה על פי פקודת מס הכנסה.

2.3.4 כפוף לתנאי התכנית ופקודת מס הכנסה, הניצעים לא יוכלו לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצעים, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם יישאו לבדם.

2.3.5 על הניצעים לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים ממנה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

2.3.6 כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוקצים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצעים. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצעים ישפו את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטרים אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצעים.

2.3.7 על אופציות שיוצעו מכח מתאר זה לניצעים שהינם תושבי חוץ, ככל שיוצעו, יחולו דיני המס הרלוונטיים לאותם ניצעים.

2.4 מסמך הענקה

2.4.1 במסמך ההענקה אשר תנפיק החברה לניצע, יפורטו, בין השאר, כמות האופציות המוענקות לניצע, מועדי ההבשלה שלהן, וכל תנאי אחר שהחברה תמצא לנכון לכלול בו בקשר לניצע ספציפי, בהתאם למתאר, לתכנית האופציות ולדיני המס.

2.4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניצע אשר יוענקו לו אופציות לפי התכנית, יידרש לחתום כתנאי להענקתן על מסמך הענקה.

2.5 אופן מימוש האופציות

ניצע אשר יבקש לממש למניות אופציות שהבשילו והן ניתנות למימוש בהתאם לתנאיהן, יגיש בקשה באופן הקבוע בהסכם ההענקה בה יפורטו, בין היתר, מספר האופציות שהניצע מבקש לממש ויצורף אליה תשלום מחיר המימוש.

הודעה כאמור תימסר בכתב למשרדי החברה ו/או למשרדי הנאמן ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית. החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה תעודת מניה בקשר עם כתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצעים, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש, בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחר כלשהו.

כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצעים בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו להם זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

2.6 אירוע חברה

מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

2.7 ניהול תכנית האופציות

2.7.1 התכנית תנוהל ותפוקח על ידי הדירקטוריון, כאשר בכפוף לכל דין, הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל את הסמכויות המוקנות לו בהתאם לתכנית לוועדה ("מנהל התכנית").

2.7.2 בכפוף להוראות הדין ולהוראות מדיניות התגמול, למנהל התכנית יהא שיקול דעת מלא בין היתר בכל הנוגע לכל הפרמטרים הדרושים על מנת להוציא את התכנית אל הפועל וכן את הסמכות המלאה לפרש את הוראות התכנית או איזו מהן וכן את הוראות הסכמי ההענקה אשר יוענקו מכוחה.

2.8 היעדר זכויות מיוחדות בהעסקה

יובהר כי אין בתכנית האופציות או בעצם הענקת האופציות כל התחייבות, ישירה או עקיפה, של החברה או חברה בת שלה להעסיק ו/או להתקשר עם כל ניצע על פי התכנית, כעובד או כנושא משרה,

לפי העניין. כמו כן, אין בתכנית משום צמצום זכותה של החברה או של חברה בת לסיים את ההתקשרות עם ניצע המועסק ישירות על ידיהן בכל עת, על פי שיקול דעתן הבלעדי ואין לראות בהענקת ניירות הערך מכח התכנית, משום הענקת זכות כלשהי לניצעים בדבר המשך התקשרותם עם החברה, או עם חברה בת שלה.

2.9 הפיכת החברה לפרטית

בהתאם להוראות התכנית, אשר חלות על כל כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו ויוענקו לעובדים, נושאי משרה ויועצים מכוחה, במקרה שמניות החברה יחדלו מלהיסחר בבורסה, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הצעת רכש מלאה, דירקטוריון החברה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע אילו הוראות יחולו ביחס לאופציות שטרם הבשילו (לרבות האצת תקופת ההבשלה ביחס לאופציות אלו), וכן להחליט אילו זכויות צמודות לאופציות שהבשילו.

2.10 התאמות

2.10.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות ההטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהוענקו אך טרם מומשו, שהניצעים יהיו זכאים להן עם מימוש כתבי האופציה, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצעים היו זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימשו את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהמחיר המינימאלי למניה הקובע בהנחיות הבורסה.

2.10.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות שתנבענה מההמרה של כתבי האופציה המוצעים לניצע יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.10.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר ("רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.

ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהן החברה.

2.10.4 התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערך הנקוב של מניות החברה באותה עת ("מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" - סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

2.11 סיום יחסים

2.11.1 הודעה לניצ, לפי העניין, בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים ("סיום היחסים").

2.11.2 החל ממועד סיום היחסים כל כתבי האופציה אשר הוקצו לניצ ואשר במועד זה הניצ לא רשאי לממשם בהתאם לתנאי גיבוש הזכאות, יפקעו מיידית.

2.11.3 במועד מאוחר ממועד סיום היחסים הניצ יהיה רשאי לממש אך ורק כתבי אופציה אשר התגבשה זכאותו בגינם במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

א. במקרה של סיום היחסים ללא "סיבה": תהיה לניצ זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 90 יום לאחר סיום היחסים.

ב. במקרה של סיום היחסים בשל מוות של הניצ, תהיה ליורשיו החוקיים של הניצ זכות לממש את כתבי האופציה שהניצ היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים. העברת מניות ליורשי הניצ תהיה כפופה למנגנונים הקבועים בתכנית האופציות. במקרה של סיום היחסים בשל נכות של הניצ, תהיה לניצ זכות לממש את כתבי האופציה שהניצ היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 6 חודשים ממועד סיום היחסים.

2.11.4 במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "סיבה", אזי כתבי האופציה המוקצים יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצ במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מכתבי האופציה המוקצים ובין אם לאו), ומניות אשר קיבל הניצ כתוצאה ממימוש כתבי האופציה תחולטנה על ידי החברה, בכפוף להוראת הדין, בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצ בגינן.

פרק 3

הזכויות הנלוות למניות החברה

3.

מניות המימוש נשוא האופציות תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויות למניות הקיימות בהון החברה, לכל דבר ועניין.

הזכויות הצמודות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מידי של החברה מיום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-096376) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה ("התקנון"). האמור אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא והמחייב של התקנון.

פרק 4

פרטים נוספים לעניין ההצעה הפרטית שאינה מהותית וההצעה הפרטית המהותית

4.

מעבר להוראות הכלליות המפורטות לעיל, חלות ביחס להקצאה הנוכחית מכח המתאר וביחס להקצאת האופציות ל- 3 היועצים שאינם עובדים ולדירקטור שאינו עובד שלא מכח המתאר, ההוראות הספציפיות הבאות, כאשר במקרה של סתירה יגברו ההוראות שלהלן:

4.1 הנצעים⁷:

שם הניצע	תפקיד	כמות כתבי האופציה המוצעים
יום טוב סמיה	יו"ר דירקטוריון	80,000
עודד רוזנברג	מנכ"ל ודירקטור	100,000
ערן מימון	CTO ו- דירקטור	100,000
אסף כץ	משנה למנכ"ל	60,000
רם בר גיל	סמנכ"ל הכספים החדש	210,000
3 יועצים שאינם נושאי משרה		30,000
52 עובדים שאינם נושאי משרה		935,500

4.2 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

4.2.1 מחיר המימוש של 120,000 כתבי אופציה בהצעה הפרטית שאינה מהותית, לאחד העובדים שהינו נושא משרה (לה"ה רם בר גיל אשר צפוי להיכנס לתפקידו ביום 1.2.2022) ושל 120,000 כתבי אופציה בהצעה הפרטית שאינה מהותית, לאחד העובדים שאינם נושא משרה (להלן יחד: "**כתבי האופציה הנוספים**"), הינו מחיר מניית החברה ביום 1.11.2021 (מועד החלטת הדירקטוריון), קרי - 34.77 ש"ח.

מחיר המימוש של יתר כתבי האופציה בהצעה הפרטית שאינה מהותית, הינו מחיר מניית החברה ביום 1.11.2021 (מועד החלטת הדירקטוריון), בתוספת 15%, קרי - 39.99 ש"ח.

מחיר המימוש של כל כתב אופציה בהצעה הפרטית המהותית, לשלושת הדירקטורים, יהא הגבוה מבין: (א) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 6.12.2021 (מועד האסיפה הכללית שתזמן לאישור ההצעה הפרטית המהותית), בתוספת 15%, (ב) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד אישור הדירקטוריון (ה- 1.11.2021 – 3,477 אג"י) בתוספת 15%, ו- (ג) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד האסיפה הכללית (6.12.2021) בתוספת 15%.

תקופת המימוש של כל כתב אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של כתב האופציה, במסגרתה ניתן יהיה לממש כל כתב אופציה למניה אחת של החברה (כפוף להתאמות).

⁷ בין הנצעים (למעט 3 היועצים ומר יום טוב סמיה) לבין החברה ו/או חברת הבת מתקיימים יחסי עובד מעביד.

4.2.2 סך כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה בהצעה הפרטית שאינה מהותית וכן בהצעה הפרטית המהותית, בהנחה של מימוש מלא של כל כתבי האופציה, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 3.87% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 3.53% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

4.2.3 להלן פירוט בדבר השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך המוצעים מההון המונפק והנפרע**: :

לאחר ההצעה הפרטית					ערב ההצעה הפרטית*				המחזיקים במניות החברה	
שיעור בהון ובהצבעה בהנחה כי רק הניצעים יממשו את האופציות החדשות	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות וחדשות)	כמות מניות*	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות)	כמות מניות*	שם	סיווג
-	-	-	2,329,243	-	-	-	1,393,743	-	54 עובדים שאינם נושאי משרה	ניצעים
0.48%	0.47%	0.00%	210,000	-	-	-	-	-	רם בר גיל (נושא משרה שאינו דירקטור/מנכ"ל)	
-	-	-	324,210	-	-	-	294,210	-	3 יועצים שאינם עובדים/נושאי משרה	
0.73%	0.71%	0.41%	157,987	159,701	0.55%	0.41%	77,987	159,701	יום טוב סמיה	
2.97%	2.92%	1.86%	563,697	729,258	2.79%	1.86%	463,697	729,258	עודד רוזנברג	
2.92%	2.87%	1.76%	585,333	688,334	2.74%	1.76%	485,333	688,334	ערן מימון	
0.75%	0.74%	0.00%	326,073	-	0.62%	-	266,073	-	אסף כץ	
44.83%	44.04%	50.02%	-	19,455,649	45.60%	50.02%	-	19,588,395	וסטאר אחזקות	בעלי ענין (מועבר לדירקטורים הנ"ל)
2.15%	2.11%	2.40%	-	883,682	2.18%	2.40%	-	938,582	ישי מור	
0.00%	0.00%	0.00%	-	343	0.00%	0.00%	-	343	הילל מור	
0.12%	0.11%	0.13%	-	50,844	0.12%	0.13%	-	50,844	יוסף שבח מור	
0.22%	1.15%	0.25%	404,411	97,580	1.20%	0.25%	404,411	97,580	אסתר וסטרייך	
7.63%	7.49%	8.51%	-	3,332,500	7.76%	8.51%	-	3,332,500	הפניקס קופ"ג	
6.44%	6.32%	7.18%	-	2,812,500	6.55%	7.18%	-	2,812,500	מור ק. גמל	
1.29%	1.26%	1.44%	-	562,500	1.31%	1.44%	-	562,500	הפניקס נוסטרו	
0.17%	0.16%	0.19%	-	73,352	0.17%	0.19%	-	73,352	מור ניהול תיקים	
0.65%	0.64%	0.73%	-	285,475.29	0.66%	0.73%	-	285,475.29	אקסלנס ק. נאמנות	
0.00%	0.00%	0.00%	-	30,523.04-	0.00%	0.00%	-	30,523.04-	אקסלנס ע. שוק	
0.24%	0.23%	0.26%	-	102,994.00	0.24%	0.26%	-	102,994	שותפות מדדי מניות	
0.00%	0.15%	-	66,383	-	0.15%	-	66,383	-	זיו ארז	
0.00%	0.15%	-	66,383	-	0.15%	-	66,383	-	ורז רז אביו	
0.00%	0.15%	-	66,383	-	0.15%	-	66,383	-	ליאור וידר	
28.42%	28.30%	24.87%	163,500	10,419,826	27.04%	24.87%	163,500	9,771,038	יתר בעלי המניות	

(*) נכון ליום 31.10.2021.

(**) כמות המניות ושיעורים בהון ובאחזקה מתייחסים לבעלי עניין ונושאי משרה בלבד.

4.2.4 כתבי האופציה יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין ביחס לניצעים שהינם מנכ"ל/דירקטורים וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש של כתבי האופציה. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

4.2.5 תנאים נוספים:

(א) "תקופת המימוש":

ביחס לכתבי האופציה הנוספים (כהגדרתם בסעיף 4.2.1 לעיל), כל יום עסקים החל מתאריך הבשלת כתבי האופציה למשך 10 שנים ממועד ההענקה. ביחס ליתר כתבי האופציה הכלולות בדוח ההצעה הפרטית המהותית ובדוח ההצעה הפרטית שאינה מהותית, כל יום עסקים, החל מתאריך הבשלת כתבי האופציה למשך 48 חודשים ("תום תקופת המימוש"). כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תכנית האופציות, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן. כתבי האופציה יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום יחסים כמפורט בסעיף 2.11 לעיל או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות ("מועד הפקיעה").

(ב) "תקופת הבשלה":

(1) ביחס לכתבי האופציה הכלולים בדוח ההצעה הפרטית שאינה מהותית, למעט כתבי האופציה הנוספים (כהגדרתם בסעיף 4.2.1 לעיל): כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 1.11.2021 (מועד החלטת הדירקטוריון) (בס"ק זה: "מועד ההענקה"). ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך כתבי האופציה המוקצים. הבשלת כתבי האופציה בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

(2) ביחס לכתבי האופציה הנוספים (כהגדרתם בסעיף 4.2.1 לעיל): כל כתבי האופציה הנוספים יהיו כפופים לתקופת ההבשלה המפורטת בס"ק (ב)(1) לעיל (אשר למען הסר ספק תחל החל ממועד תחילת העסקת הניצע), כאשר ביחס למחצית מכתבי האופציה הנוספים, מעבר לתקופת ההבשלה המפורטת בס"ק (ב)(1) לעיל, הבשלתן תבוצע בשתי מנות ותהא כפופה גם לכך שבמהלך תקופת המימוש, שווי החברה, בהתבסס על שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך תקופה של

לפחות שלושים (30) ימי מסחר רצופים בבורסה שקדמו למועד הבדיקה, הינו שווה לשווי הנקוב בטבלה שלהלן או גבוה ממנו⁸:

שווי חברה למימוש	כמות אופציות שתובשל מתוך מחצית כתבי האופציה
3 מיליארד ש"ח	50%
5 מיליארד ש"ח	50%

(3) ביחס למר יום טוב סמיה, עודד רוזנברג וערן מימון: כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 6.12.2021 (מועד האסיפה הכללית שתזומן לאישור ההצעה הפרטית המהותית) (בס"ק זה: "מועד ההענקה"). ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך כתבי האופציה המוקצים. הבשלת כתבי האופציה בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

(ג) לפרטים נוספים, לרבות לעניין מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise), התאמות, סיום יחסים ומיסוי, ראו פרקים 1 - 3 לעיל.

4.3 השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

4.3.1 השווי ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה עומד למועד הדוח על סך של כ- 16.11 ש"ח לכל כתב אופציה בהתבסס על מחיר מימוש בסך 39.99 ש"ח (מחיר מניית החברה במועד אישור דירקטוריון החברה בתוספת 15%).

4.3.2 בהתאם למודל בלק אנד שולס ועל פי המקדמים בהנחיות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של כתבי אופציה, הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים הינו 161.1 אגורות עבור כל כתב אופציה, תחת ההנחות הבאות: תוספת מימוש בגובה 39.99 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בגובה 70 שער נעילה מתואם של מניית החברה בבורסה ביום 1 בנובמבר 2021 (34.77 ש"ח), תקופת מימוש ממוצעת של 67 חודשים ושיעור שנתי של ריבית חסרת סיכון של 0.59%.

4.3.3 ביחס לכתבי האופציה הנוספים (כהגדרתם בסעיף 4.2.1 לעיל), השווי ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה הנוספים הכלולים במנה הראשונה ובמנה השניה עומד למועד הדוח על סך של כ- 18.046 ש"ח ו- 16.59 ש"ח לכל כתב אופציה, בהתאמה. שווי זה מבוסס על מחיר מימוש של 34.41 ש"ח (המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים למועד 28 באוקטובר 2021).

⁸ מודגש, כי אין חובה כי תנאי השווי למימוש יתקיים במועד המימוש בפועל, אלא עליו להתקיים במהלך התקופה שלאחר מועד ההבשלה של האופציה ועד למועד הפקיעה (וקודם למועד המימוש), אף אם אינו מתקיים במועד מימוש בפועל. יובהר כי היה ותנאי שווי החברה למימוש (המנה הראשונה - 3 מיליארד ש"ח או המנה שניה - 5 מיליארד ש"ח) יחול לפני תום מלוא תקופת ההבשלה המפורטת בס"ק (ב)(1) לעיל, יובשל חלק יחסי מכמות האופציות במנה הראשונה או השניה כאמור, בהתאם לס"ק (ב)(1) לעיל.

4.3.4 בהתאם למודל מונטה קרלו, הערך הכלכלי כתבי האופציה הנוספים המוצעים הכלולים במנה הראשונה ובמנה השניה הינו 18.046 ש"ח ו-16.59 ש"ח, בהתאמה, תחת ההנחות הבאות: תוספת מימוש בגובה 34.41 ש"ח (לא צמוד), מחיר המניה 31.99 ש"ח, משך החיים 10 שנים, סטיית תקן שנתית 94.21%, שיעור שנתי של ריבית חסרת סיכון 1.39%.

4.4 פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה.

4.5 בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם

למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה, למעט ניצעים שהינם נושאי משרה בחברה.

4.6 מחיר ניירות הערך המוצעים

כתבי האופציה המוצעים אינם רשומים למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה פורט לעיל.

שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 31.10.2021 (יום המסחר האחרון הקודם למועד החלטת הדירקטוריון) היה 3,114 אג'.

4.7 אישורים נדרשים

הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת האישורים שלהלן ותבוצע בסמוך לאחר קבלתם:

(א) ביחס להענקת האופציות לה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג וערן מימון - קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

(ב) קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.

4.8 הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

4.9 מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.

בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות בכתבי האופציה ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שחל על הניצע.

4.10 מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך המוצעים יוקצו, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

4.11 עיון במסמכים והפניה לדיווחי החברה

פרטים נוספים אודות החברה ניתן למצוא בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (פורסם ביום 1.2.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-012394) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח השנתי"), בדוח התקופתי לרבעון השני לשנת 2021 (פורסם ביום 31.8.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-074872) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח הרבעוני") וכן בדיווחים במיידים שפורסמו לאחר פרסום הדוח הרבעוני.

לפרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות ביחס לתגמול הכולל שניתן לה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג וערן מימון, ראו את הגילוי הניתן מכח "תקנה 21" בפרק ד' לדוח השנתי.

ניתן לעיין במסמכים האמורים לעיל באתר רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il; באתר הבורסה, שכתובתו: maya.tase.co.il; ובמשרד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל אביב בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5670800.

4.12 פרטי נציגי החברה לעניין הטיפול במתאר זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד אמיר עסלי ממשרד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל אביב (טלפון: 03-5670800, פקס: 03-5660974).

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

נחתם על ידי החברה באמצעות:

שם: עודד רוזנברג;

תפקיד: מנכ"ל ודירקטור

תאריך: 1 בנובמבר, 2021